



PUTUSAN

Nomor 4884 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **YUSRIANI**, bertempat tinggal di Jalan Rawasari Indah, Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
2. **ELISABETH PALINOAN**, bertempat tinggal di Pangrorean, Lembang/Desa Gasing, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. **MARSILIA MANGGUALI**, bertempat tinggal di Parigi, Lembang Gasing, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan;
4. **SRIANTI BURUN MANGGUALI**, bertempat tinggal di Jalan Cahaya Baru, Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
5. **MARIANTI MANGGUALI**, bertempat tinggal di Jalan Bangkala Raya, RT.002, RW.003, Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
6. **MAREZA PERDANA**, bertempat tinggal di Jalan Jend. Ahmad Yani Km.6, RT.002, RW.005, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Pare Pare;

Seluruhnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Kristianus Welly Edyson, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Kristianus Welly Edyson, S.H., M.H. & Rekan, berkantor di Jalan Mayor Rukka Andilolo, Nomor 16, Kampung Baru, Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupaten

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 4884 K/Pdt/2025



Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2024;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **YUNUS TAMBAI,**
2. **SRI DEWI ASTUTI,**
3. **YUDIWATI LILI,**
4. **MIKAEL SAMARA,**

Seluruhnya bertempat tinggal di Dusun Hulu Padang, Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Timotius P. Allokaraeng, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Timotius P. Allokaraeng, S.H. & Associates, berkantor di Jalan Pongtiku, Nomor 123, Makale, Kelurahan Lapandan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2024;

Para Termohon Kasasi;

D a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA, berkedudukan di Jalan Pongtiku, Nomor 53, Makale, Kabupaten Tana Toraja, diwakili oleh Sumarlin, S.ST., M.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini memberi kuasa kepada Risky Febrianda, S.H., Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan, dan kawan-kawan, Para Pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia - Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, berkantor di Jalan Pongtiku, Nomor 53, Makale, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2024;
Turut Termohon Kasasi;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 4884 K/Pdt/2025



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makale untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum objek sengketa adalah tanah milik Nenek Sulle dari Tongkonan Batu Ariri Kendenan, Pangroean;
3. Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat adalah ahli waris dari Nenek Sulle;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Para Penggugat;
5. Menyatakan Serifikat Hak Milik Nomor 65/Tahun 2000 atas nama Nenek Sulle yang telah beralih hak kepada Adolpina Dollan didasarkan atas alas hak yang tidak sah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membongkar rumah permanen dua lantai di depan rumah panggung semi permanen milik Nenek Sulle dan membongkar atau memindahkan bangunan dan mesin penggilingan padi di belakang rumah panggung semi permanen milik Nenek Sulle dan menyerahkan objek sengketa tanpa syarat apapun kepada Penggugat untuk dijadikan sebagai tanah dan rumah bersama atau rumah Pa'rapuan Nenek Sulle;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa untuk menjamin kepastian hak dan kepastian hukum untuk memerintahkan kepada Panitera/Juru Sita Pengadilan Negeri Makale untuk melakukan dan melaksanakan sita



jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat;

9. Menghukum masing-masing Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. Menyatakan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*executie uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi dari Para Tergugat;
 11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Subsida, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang objek sengketa dikuasai oleh Para Penggugat;
- Eksepsi tentang gugatan tidak jelas atau *obscur libel*;
- Eksepsi tentang gugatan tidak lengkap/tidak sempurna subjeknya;
- Eksepsi tentang gugatan telah daluwarsa (*rechtsverwerking*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang gugatan *error in persona*;
- Eksepsi tentang gugatan kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makale untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi, semula Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat Rekonvensi semula Para Tergugat Konvensi ahli waris yang sah menurut hukum dari Almh. Adolfina Dollan;



3. Menyatakan menurut hukum tanah dan bangunan milik Para Penggugat Rekonvensi berupa rumah semi permanen, rumah batu permanen beserta bangunan lainnya yang ada di atasnya adalah milik Para Penggugat Rekonvensi yang diperoleh Almh. Adolfina Dollan (Pewaris) Para Penggugat Rekonvensi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 65 Tahun 2000 atas nama Ne' Sulle dan Akta Hibah tanggal 26 Januari 2006, dimana objek sengketa tersebut terletak di Pi'din, Lingkungan Parigi, Kelurahan Rantekalua', Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja dengan luas $\pm 479 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya Poros Pangrorean;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah/Rumah Papa Selin;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan saluran air/got;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah/Rumah Nenek Sisi;adalah tanah dan bangunan milik Para Penggugat Rekonvensi berupa rumah semi permanen, rumah batu permanen beserta bangunan lainnya yang ada di atasnya sebagai milik Para Penggugat Rekonvensi yang diperoleh Almh. Adolfina Dollan (Pewaris) Para Penggugat Rekonvensi berdasarkan Akta Hibah tanggal 26 Januari 2006;
4. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris dari Adolfina Dollan yang berhak atas kepemilikan objek sengketa;
5. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum sita jaminan yang diletakkan di atas objek sengketa adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan menurut hukum penguasaan Para Tergugat Rekonvensi atas objek sengketa adalah tanpa hak dan tanpa alas hak atas objek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga Para Tergugat Rekonvensi harus segera keluar tanpa syarat dan seketika dari objek sengketa tersebut;
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi yang menguasai dan memperoleh hak dari objek sengketa tersebut untuk segera keluar dan

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 4884 K/Pdt/2025



meninggalkan objek sengketa tersebut tanpa syarat dan tanpa ada beban di atasnya dan menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat Rekonvensi dalam keadaan utuh, sempurna tanpa ada cacat apapun di atasnya;

9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya ganti rugi materiil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi setiap tahun, dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Makale (tahun 2024) dan bertambah setiap tahun sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan kerugian tersebut harus dibayarkan oleh Para Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi pada saat putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi setiap tahun, dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Makale (tahun 2024) sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan kerugian imateriil tersebut harus dibayarkan oleh Para Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi pada saat putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi apabila putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap dan uang paksa tersebut harus dibayarkan oleh Para Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi pada saat putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi;



13. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau, apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah menjatuhkan Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PN Mak, tanggal 4 Maret 2025, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.934.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 135/PDT/2025/PT MKS, tanggal 20 Mei 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Mei 2025, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juni 2025, sebagaimana ternyata dari



Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 196/Pdt.G/2024/PN Mak, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Juni 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Juni 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 136/PDT/2025/PT MKS, tanggal 20 Mei 2025;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum objek sengketa adalah tanah milik Nenek Sulle dari Tongkonan Batu Ariri Kendenan, Pangrorean;
3. Menyatakan sah menurut hukum Para Pemohon Kasasi adalah ahli waris dari Nenek Sulle;
4. Menyatakan perbuatan Para Termohon Kasasi yang menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Para Penggugat;



5. Menyatakan Serifikat Hak Milik Nomor 65/Tahun 2000 atas nama Nenek Sulle yang telah beralih Hak kepada Adolpina Dollan didasarkan atas alas hak yang tidak sah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan Turut Termohon Kasasi untuk tunduk dan patuh pada putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
7. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membongkar rumah permanen dua lantai di depan rumah panggung semi permanen milik Nenek Sulle dan membongkar atau memindahkan bangunan dan mesin penggilingan padi di belakang rumah panggung semi permanen milik Nenek Sulle dan menyerahkan objek sengketa tanpa syarat apapun kepada Penggugat untuk dijadikan sebagai tanah dan rumah bersama atau rumah Pa'rapuan Nenek Sulle;
8. Menyatakan sah menurut hukum bahwa untuk menjamin kepastian hak dan kepastian hukum untuk memerintahkan kepada Panitera/Juru Sita Pengadilan Negeri Makale untuk melakukan dan melaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah milik Para Pemohon Kasasi yang dikuasai oleh Para Termohon Kasasi;
9. Menghukum masing-masing Termohon Kasasi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*executie uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi dari Para Termohon Kasasi;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Para Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 4884 K/Pdt/2025



Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 21 Juni 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 16 Juni 2025 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juni 2025, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti adanya peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 65/Tahun 2000 dari Ne' Sulle kepada Adolfina Dollan dengan sebab perubahan hibah Akta PPAT Hj. Rahayu Sri Dewi, S.H., M.Kn., tanggal 26 Januari 2006;
- Bahwa dengan demikian peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 65/Tahun 2000 adalah sah menurut hukum dan oleh karenanya tindakan Para Tergugat sebagai ahli waris Adolfina Dollan yang mempertahankan objek sengketa berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 65/Tahun 2000 bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum (PMH);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: YUSRIANI, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. YUSRIANI, 2. ELISABETH PALINOAN, 3. MARSILIA MANGGUALI, 4. SRIANTI BURUN MANGGUALI, 5. MARIANTI MANGGUALI, 6. MAREZA PERDANA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2025, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 4884 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2025, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan Hakim Agung Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 22 Januari 2026

Ketua Mahkamah Agung R.I.,

Ttd./

Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 4884 K/Pdt/2025